

§ 102 - Competenza tabellare della seconda sezione penale.

102.1 Appartengono alla competenza tabellare della Seconda Sezione penale i processi relativi ai seguenti reati:

- delitti dei pubblici ufficiali contro la pubblica amministrazione (artt. 314-335 c.p.);
- delitti contro l'attività giudiziaria (artt. 361-382 c.p.);
- delitti contro l'autorità delle decisioni giudiziarie (artt. 385-391 bis c.p.);
- delitti in tema di tutela arbitraria delle proprie ragioni (artt. 392-393 c.p.);
- delitti contro la fede pubblica (artt. 453-497-ter c.p.);
- delitti contro l'economia pubblica, l'industria e il commercio (artt. 499-517 quater c.p.);
- delitti contro la moralità pubblica e il buon costume (artt. 527, 528, 537, c.p.);
- delitti contro la famiglia (artt. 556, 558, 564-574 bis c.p.);
- delitti contro la libertà individuale (artt. 600 bis, 600 ter, 600 quater, 600 quater¹, 600 quinquies, 600 octies, 603 bis, 605-623 bis c.p.);
- reati di cui agli artt. 2 e 3 d.l. 15 gennaio 1991, n. 8, convertito con modificazioni nella legge 15 marzo 1991, n. 82;
- ~~delittidicui agli artt. 3e4della legge 20febbraio1958,n.75;~~ [\(decr. 123/22\)](#)
- reato di cui all'art. 12 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898, introdotto dalla legge 6 marzo 1987, n. 74;
- delitto di cui all'art. 47 ter, comma 8, legge 26 luglio 1975, n. 354, così come modificato dal d.l. 1 luglio 2013, n. 78, convertito con modificazioni nella legge 9 agosto 2013, n. 94;
- reati di cui agli artt. 14 e 15 lla legge n. 47 del 1948;

- delitti di cui agli artt. 73, 74, 79, 81, 82, 83 d.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche, con le precisazioni contenute nei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

- delitti di furto, semplice o aggravato (artt. 624, 624 bis, 625, 626 c.p. con le precisazioni contenute nei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

- processi, già rientranti nella competenza tabellare della Prima Sezione penale, in cui la Corte di Cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio;

- incidenti di esecuzione relativi a reati rientranti nella competenza tabellare della sezione, con le precisazioni contenute nei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

- revisioni riguardanti sentenze aventi ad oggetto reati rientranti nella competenza tabellare della sezione;

- procedure di riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario relative a processi concernenti reati rientranti nella competenza tabellare della sezione, con le precisazioni contenute nei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

-delibazione di sentenze straniere relative a processi concernenti reati rientranti nella competenza tabellare della sezione, con le precisazioni contenute nei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

-rogatorie internazionali con le precisazioni contenute al punto 9) dei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

- estradizioni, mandati di arresto europeo, transito di persone estradate, delibazione di sentenze straniere con le precisazioni contenute al punto 9) dei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

- procedure di liquidazione delle spese di giustizia relative a reati rientranti nella competenza tabellare della sezione, con le precisazioni contenute nei criteri integrativi di cui al presente provvedimento tabellare;

- provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.) disposte in primo grado nell'ambito dei processi rientranti, quanto al merito, nella competenza tabellare della prima sezione penale.

CRITERI INTEGRATIVI DELLA COMPETENZA TABELLARE DELLE TRE SEZIONI PENALI

§ 105.

Criteri integrativi.

105.1

Ad integrazione dei criteri di attribuzione tabellare degli affari in precedenza illustrati, vengono adottati i seguenti criteri integrativi, tenuto conto delle pendenze, delle sopravvenienze, del numero degli affari esauriti, della loro tipologia, della loro incidenza statistica sull'attività delle singole sezioni al fine di razionalizzare l'impegno e di perequare i carichi di lavoro:

1) i delitti di cui agli artt. 73, 79, 81, 82, 83 D.P.R. 9 ottobre 1990 n. 309 e successive modifiche sono attribuiti alla competenza tabellare della seconda e della terza sezione penale secondo i criteri temporali di assegnazione seguenti:

-sono attribuiti alla competenza tabellare della seconda sezione penale quelli iscritti nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno;

-sono attribuiti alla competenza tabellare della terza sezione penale quelli iscritti nei mesi di Febbraio, Marzo, Maggio, Giugno, Agosto, Settembre, Novembre e Dicembre di ciascun anno;

2) i delitti di cui all'art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990 nr 309 sono attribuiti alla competenza tabellare di tutte e tre le sezioni penali con cadenza quadrimestrale: alla Prima sezione penale i procedimenti iscritti nei mesi di Gennaio, Febbraio, Marzo e Aprile di ciascun anno; alla Seconda sezione penale i procedimenti iscritti nei mesi di Maggio, Giugno, Luglio e Agosto di ciascun anno; alla Terza sezione penale i procedimenti iscritti nei mesi di Settembre, Ottobre, Novembre e Dicembre di ciascun anno.

3) i delitti di cui agli artt. 624 e 625 c.p. sono attribuiti alla competenza tabellare della tre sezioni penali secondo i criteri temporali di assegnazione seguenti:

-sono attribuiti alla competenza tabellare della Prima sezione penale i procedimenti iscritti nei mesi di Marzo, Giugno e Settembre di ciascun anno;

-sono attribuiti alla competenza tabellare della seconda sezione penale i procedimenti iscritti nei mesi di Gennaio, Aprile, Luglio e Ottobre di ciascun anno;

-sono attribuiti alla competenza tabellare della terza sezione penale quelli iscritti nei mesi di Febbraio, Maggio, Agosto, Novembre e Dicembre di ciascun anno;

4) i delitti previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p., non accompagnati da altre contestazioni, rientrano nella competenza tabellare della prima sezione penale;

5) i delitti associativi previsti dagli artt. 416 e 416 bis c.p. accompagnati dalla contestazione di reati fine rientrano nell'attribuzione tabellare della sezione competente in ordine al reato-fine più grave;

6) in caso di concorso di reati appartenenti alla competenza di sezioni diverse, si ha riguardo al reato più grave ritenuto in sentenza o, in caso di mancata specificazione nella

sentenza di primo grado, al reato più grave in base alla sanzione edittale astrattamente prevista;

7) le violazioni alla disciplina in materia di armi connesse al delitto di ricettazione (art. 648 c.p.) rientrano nella competenza tabellare della terza sezione penale;

8) il delitto di violazione degli obblighi di assistenza familiare rientra nella competenza della seconda sezione penale anche quando è connesso alla violazione di cui all'art. 1 sexies legge 1 dicembre 1970, n. 898;

9) il delitto di evasione rientra nella competenza tabellare della seconda sezione penale anche nelle ipotesi previste dall'art. 47 ter, comma 8, e 47 sexies, comma 2, l. 26 luglio 1975, n. 354;

10) le procedure di rogatoria internazionale, estradizione, mandato di arresto europeo, delibazione di sentenze straniere, transito di persone estradate sono assegnate, in base alla data di iscrizione, con criterio di rotazione mensile, alle tre sezioni penali a cominciare dalla prima;

11) i criteri integrativi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, si applicano anche in relazione agli incidenti di esecuzione;

12) i criteri integrativi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, si applicano anche alle revisioni;

13) i criteri integrativi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, si applicano anche alle procedure di riparazione per ingiusta detenzione ed errore giudiziario;

14) i criteri integrativi di cui ai precedenti punti 1, 2, 3, 4, 5, si applicano anche alle procedure di liquidazione delle spese di giustizia che sono assegnate a ciascuna delle sezioni penali in base alla competenza tabellare;

15) i provvedimenti in ordine all'esecuzione delle condanne civili (art. 600 c.p.p.) rientrano nella competenza della seconda sezione penale per i processi rientranti, *ratione materiae*, nella competenza della prima sezione penale; alla terza sezione penale per i processi rientranti, *ratione materiae*, nella competenza della seconda sezione penale; alla prima sezione penale per i processi rientranti, *ratione materiae*, nella competenza della terza sezione penale;

16) i processi riguardanti reati previsti da leggi diverse o nuove rispetto a quelle indicate con riferimento alla competenza tabellare delle singole sezioni sono assegnati a rotazione, in base all'ordine di iscrizione secondo il numero progressivo delle sezioni penali.

STRUTTURA PER L'ESAME PRELIMINARE DELLE IMPUGNAZIONI PENALI.

§ 87 - L'esame preliminare delle impugnazioni penali.

87.1

Il Presidente della Corte procede giornalmente, dal lunedì al venerdì di ogni settimana, all'esame preliminare delle impugnazioni nei procedimenti a carico di imputati raggiunti da misura cautelare di custodia (custodia in carcere ed arresti presso il domicilio) provvedendo alla verifica delle condizioni legittimanti la custodia, ed al computo dei termini di scadenza della fase della custodia cautelare, adottando tutti i provvedimenti necessari alla corretta gestione del fascicolo processuale. Provvede, all'esito, alla assegnazione alla Sezione tabellarmente competente per la trattazione prioritaria dei processi a carico di imputati sottoposti a misura restrittiva della libertà personale ai sensi rispettivamente delle lett. c) e d) dell'art. 132 bis disp. att. Cod. proc. pen..

87.2

Presso ciascuna Sezione penale della Corte d'Appello il Presidente della Sezione procede all'esame preliminare delle impugnazioni, finalizzato sia a verificare la loro rispondenza al paradigma normativo sotto il profilo dell'ammissibilità, sia a razionalizzare la gestione dei fascicoli sotto i seguenti aspetti:

- calcolo dei termini di prescrizione del reato sì da permettere una cernita ragionata dei processi suscettibili di utile celebrazione nel rispetto dei termini di legge;

- pronta individuazione dei processi concernenti reati di particolare allarme sociale che, ai sensi delle lett. a), a-bis), b) dell'art. 132 bis disp. att. c.p.p., devono essere oggetto di trattazione in via prioritaria;

- tempestiva selezione delle impugnazioni erroneamente qualificate come "appello" e destinate ad essere convertite in ricorsi per cassazione;

- cernita dei processi concernenti l'impugnazione della parte civile per i profili di suo interesse;

- attribuzione, in base a parametri predefiniti, di un coefficiente ponderale di complessità secondo i criteri indicati al paragrafo seguente, sì da permettere la tempestiva programmazione dei ruoli e delle udienze, l'equilibrata distribuzione degli affari ai singoli magistrati, il rispetto di carichi esigibili di lavoro idonei a consentire di coniugare il dato quantitativo con quello qualitativo, nella tempestiva programmazione dei ruoli e delle udienze;

- selezione dei processi e delle questioni seriali che il Presidente di sezione può destinare ad udienze monotematiche;

- tempestiva individuazione di impugnazioni aventi ad oggetto problematiche giuridiche nuove, conseguenti a modifiche normative o a decisioni degli organi di giustizia

sovrnazionali, che richiedano uno studio preventivo approfondito e l'organizzazione di riunioni sezionali per discuterle a livello teorico;

- cernita dei motivi d'impugnazione riguardanti i soli profili attinenti al trattamento sanzionatorio, funzionale all'assunzione delle determinazioni nella formazione dei ruoli;

- selezione dei processi nel cui ambito la Corte di Cassazione abbia pronunciato sentenza di annullamento con rinvio, ai fini di una loro eventuale sollecita fissazione da parte del Presidente di sezione;

- tempestiva rilevazione dei processi che, per il numero degli imputati ovvero per altre ragioni che gli conferiscano un obiettivo rilievo, impongano l'adozione di particolari misure organizzative;

- indicazione, mediante specifiche annotazioni anche di tipo informatico, dell'esistenza di dati sensibili destinati ad essere oscurati in caso di diffusione della sentenza.

87.3 In sede di esame preliminare dell'impugnazione, ove non venga rilevata una causa di inammissibilità o di riqualificazione dell'impugnazione stessa, si provvede a: a) annotare i termini di prescrizione del reato (o dei reati); b) annotare la scadenza dei termini di fase delle misure obbligatorie; c) indicare i criteri di priorità stabiliti dalla legge o dal presente provvedimento; d) specificare le forme di trattazione dell'impugnazione, a seconda che in primo grado il giudizio si sia svolto nelle forme dell'udienza pubblica o del giudizio abbreviato; e) segnalare eventuali ipotesi di oscuramento dei dati nel rispetto del disposto normativo; f) attribuire il valore ponderale di difficoltà sulla base di una scala crescente da 1 a 7. I valori sono attribuiti secondo i seguenti criteri:

- valore ponderale 1: processi nei quali vi sia un solo appellante che propone un motivo di agevole soluzione o questioni, anch'esse di agevole soluzione, sul trattamento sanzionatorio;

- valore ponderale 2: processi nei quali vi siano uno o due appellanti che propongano motivi di agevole soluzione, tenuto conto anche della struttura argomentativa della sentenza di primo grado o in cui, a seguito di annullamento con rinvio da parte della Corte di Cassazione, si debba affrontare in sede di rinvio un'unica questione;

- valore ponderale 3: processi con un numero di appellanti fino ad un massimo di cinque che propongono motivi di censura distinti per posizione processuale, di non particolare complessità, tenuto conto anche della struttura argomentativa della sentenza di primo grado;

- valore ponderale 4: processi con un numero di appellanti fino ad un massimo di cinque che propongano motivi d'impugnazioni distinti, dotati di una certa complessità, tenuto conto anche della struttura argomentativa della sentenza di primo grado;

- valore ponderale 5: processi con un numero di appellanti da cinque a dieci, che propongano motivi d'impugnazioni distinti dotati di complessità, tenuto conto anche della struttura argomentativa della sentenza di primo grado;

-valore ponderale 6: processi con un numero di appellanti da undici a trenta, che propongono motivi d'impugnazione distinti dotati di complessità, tenuto conto anche della struttura argomentativa della sentenza di primo grado;

- valore ponderale 7: processi con un numero di appellanti da trentuno in su che propongono motivi d'impugnazione distinti dotati di complessità, tenuto conto anche della struttura argomentativa della sentenza di primo grado.

87.4

Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale è inoltre aumentato di una unità nei procedimenti con un numero di appellanti da uno a cinque, qualora alcuni o tutti gli imputati siano sottoposti a misura cautelare personale; nei procedimenti con un numero maggiore di appellanti, alcuni o tutti sottoposti a misura cautelare personale, il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale è aumentato di una unità ogni cinque appellanti, o frazione di cinque;

87.5

Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale è inoltre aumentato di una unità nei procedimenti in cui siano costituite una o più parti civili;

87.6.

Il coefficiente numerico per la determinazione del valore ponderale può infine subire incremento da una a due unità tenuto conto:

- della mole dei documenti da esaminare;
- della presumibile presenza del numero dei difensori in udienza;
- della complessità delle fonti normative, ivi comprese quelle internazionali;
- del numero delle parti diverse dall'imputato;
- della novità della materia.

§. 88 – Modalità per la esecuzione dell'esame preliminare delle impugnazioni.

88.1.

L'esame preliminare delle impugnazioni è assicurato, di regola e salvo particolari ragioni di urgenza, in maniera continuativa dal lunedì al venerdì di ogni settimana dal Presidente della sezione penale della Corte d'Appello, ovvero dai Consiglieri da lui delegati, in base ad un turno predeterminato secondo l'ordine crescente di anzianità di ruolo. In ogni caso compete al Presidente della Sezione la formazione dei ruoli di udienza.

88.2

L'attività di esame preliminare delle impugnazioni, qualora svolta dai Consiglieri della sezione in base al turno predeterminato, concorre alla determinazione del carico complessivo degli affari di ciascun Consigliere su base mensile, secondo modalità da determinarsi in apposita riunione della sezione.